

1500079-64.2022.8.26.0605

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Edson José de Araujo Junior

Comarca: Andradina

Foro: Foro de Andradina

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 02/09/2022

... circunstâncias, trazem a certeza da ocorrência do tráfico de drogas, como bem ressaltado pelo Ministério Público.

Lado outro, depreende-se do conjunto fático-probatório que os réus se associaram para o tráfico de drogas.

Através da quebra de sigilo de dados telefônicos (fls. 138/153) é possível observar que o tráfico foi realizado sob o controle de organização ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Andradina

Foro de Andradina

2ª Vara

Rua Paes Leme, 2052, . - Stella Maris

CEP: 16901-110 - Andradina - SP

Telefone: (18) 3722-8200 - E-mail: andradina2@tjsp.jus.br

1500079-64.2022.8.26.0605 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500079-64.2022.8.26.0605

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABRICIO PAULINO DE SOUZA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Edson José de Araujo Junior

Vistos.

1. RELATÓRIO

FABRÍCIO PAULINO DE SOUZA e RAFAEL PEREIRA DA SILVA foram denunciados por infração ao art. 33, caput, e art. 35 "caput" c/c artigo 40, inciso V todos da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia que, no dia 18 de fevereiro de 2022, por volta das 19 horas e 10 minutos, na praça de pedágio localizada na Rodovia Marechal Rondon (SP 300), Km 655, Bairro Primavera, no município de Castilho, nesta Comarca de Andradina, os réus previamente ajustados e conluiados, um aderindo à conduta do outro, guardavam e transportavam, para entrega a consumo de terceiros, 09 (nove) "tijolos", da substância entorpecente "Cannabis Sativa L", pesando aproximadamente 9.045,00g, com capacidade de provocar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que, em data e local incertos, anteriormente aos fatos, os réus associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de entorpecente.

Os réus foram regularmente citados (fls. 197 e 199), apresentando defesa escrita às fls. 176/185 e 203/205.

Às fls.206/208, consta decisão que recebeu a denúncia, designando audiência de instrução e julgamento.

Na fase de instrução foram ouvidas testemunhas e ao final interrogados os réus. Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais no termo e pugnou pela condenação nos termos da denúncia.

A defesa do acusado Fabrício Paulino de Souza, por sua vez, apresentou alegações finais escritas. Preliminarmente, alega nulidade da busca pessoal baseada em mera suspeita – demonstração de nervosismo e na ilicitude da prova – acesso às mensagens sem autorização judicial ou voluntariedade do réu. No mérito, pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado e o decote da causa de aumento da interestadualidade.

O acusado Rafael Pereira da Silva, por fim, apresentou alegações finais escritas. Preliminarmente, alega nulidade das provas obtidas e, no mérito, o decote da interestadualidade, a absolvição na associação criminosa. Em caso de condenação a fixação da pena no mínimo legal.

2. DO MÉRITO

Rejeito a preliminar de nulidade da prova. No caso dos autos, a busca pessoal no veículo não se deu exclusivamente pela percepção de nervosismo por parte dos agentes públicos. A fundada suspeita de busca pessoal se deu porque, além do nervosismo, os Policiais, que faziam a fiscalização na praça de pedágio localizado na cidade de Castilho, observaram que o veículo ocupado pelos réus não teve a passagem autorizada na faixa destinada a pessoa que possuem a tag do tipo “sem parar” errando a entrada do pedágio. Assim que a passagem foi autorizada pelo fiscal do pedágio foi dada a ordem de parada.

Ademais, não há indicativo de que os Policiais que efetuaram o flagrante tiraram fotos com o celular do acusado ou coagiram o mesmo a desbloquear o celular para visualizar conversas privadas. Pelo contrário a quebra de sigilo telefônico foi feita mediante autorização judicial de fls. 113.

Resolvidas estas questões, passo ao exame de mérito.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade é inconteste e restou bem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), pelo boletim de ocorrência (fls.10/13), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), pelas fotos das drogas apreendidas, pelo laudo de constatação provisório (fls. 19/22 e 154/156), que atestou que a substância apreendida era maconha. Além disso, temos prova oral colhida que corrobora no delineamento da materialidade.

A autoria é, igualmente, indubitosa.

Em juízo os dois acusados confessaram os fatos descritos na denúncia.

FABRICIO PAULINO DE SOUZA disse que receberia a quantia de R\$ 1.500,00 para efetuar o transporte da droga. Entretanto, fez a ressalva que o transporte seria de Castilho até Fernandópolis.

O acusado RAFAEL PEREIRA DA SILVA, igualmente, confessou o transporte da droga e disse que estava devendo para os traficantes de Fernandópolis. Entretanto, fez a ressalva que o transporte era de Castilho até Fernandópolis.

A confissão dos acusados é prova significativa, ainda mais quando corroborada pelo restante das provas colhidas.

O policial Alexander Luiz Ribeiro, relatou em juízo que realizava fiscalização na praça de pedágio. Um condutor de um veículo demonstrou nervosismo ao avistar o policial. Abordaram o veículo. O acusado Rafael era o motorista e o passageiro era o acusado Fabrício. O acusado Fabrício acabou confessando que havia droga no carro. A droga estava no assoalho do veículo. Os acusados informaram que receberiam a quantia de R\$ 1.500,00 pelo transporte da droga. Acredita que os celulares dos acusados foram periciados pela polícia civil. A suspeita que motivou a abordagem foi que o motorista estava nervoso e errou a entrada do pedágio, entrada na área destinada ao SEM PARAR.

Sua fala é convincente e incrimina o réu.

O policial Adão Marcos Rezende em juízo corroborou na íntegra a versão apresentada pela primeira testemunha Alexander. Acrescentou que foi quem fez a revista veicular e encontrou a droga.

Sobre a validade dos depoimentos dos policiais, vide:

“De se ver, ainda, os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante

constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos".(HC 98766 / SP - HABEAS CORPUS 2008/0009791-4 - Relator Ministro OG FERNANDES - DJE 23/11/2009).

Portanto, impossível a absolvição dos acusados, pois a prova dos autos é segura, robusta e incriminatória. Elementos objetivos delineiam o tráfico de drogas. Reafirmo que os réus foram presos em flagrante e existe a certeza visual do delito. Os depoimentos das testemunhas, bem como as demais circunstâncias, trazem a certeza da ocorrência do tráfico de drogas, como bem ressaltado pelo Ministério Público. Lado outro, depreende-se do conjunto fático-probatório que os réus se associaram para o tráfico de drogas.

Através da quebra de sigilo de dados telefônicos (fls. 138/153) é possível observar que o tráfico foi realizado sob o controle de organização criminosa e as circunstâncias como a grande quantidade de drogas transportadas em veículo de passeio, são elementos de prova que traduzem a existência de uma união estável entre os réus e membros controladores de organização, marcada pela intenção de associação perene visando o comércio de drogas.

A quebra de sigilo de dados revelou conversa com autor intelectual de associação para o tráfico cumprindo assim o animus associativo estável.

Nesse sentido destaca o E. TJSP:

TRÁFICO e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Absolvição por insuficiência de prova.

Inadmissibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Apreensão de grande quantidade de entorpecente em poder dos acusados. Tese apresentada em juízo pelos acusados inverossímil. Confissão não verificada. Negativas frágeis e contrariadas pela prova acusatória. Inadmissibilidade, também, de acolhimento de pedido de desclassificação para o art. 28 da lei especial feita por uma das recorrentes. Penas reduzidas. Regime prisional mantido. Recursos parcialmente provido. (TJ-SP - APR: 15005365420188260535 SP1500536-54.2018.8.26.0535, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 25/05/2020, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/05/2020).

3. DAS SANÇÕES

Em relação ao réu Fabrício Paulino de Souza.

Para com o tráfico de drogas;

Atendendo aos ditames do art. 59, do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas, fixo a pena base do acusado no mínimo legal, em razão de não ostentar envolvimento na esfera criminal.

Na segunda fase reconheço a circunstância atenuante da confissão (art. 65, III, "d", do Código Penal) e mantenho a pena no mínimo legal, nos termos da súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, presente a causa aumento de pena do tráfico interestadual, uma vez comprovado o intento de difundir a droga para mais de um estado da Federação, vide Súmula 587 do Superior Tribunal de Justiça. A pena deve ser aumentada em 1/6, no mínimo legal, uma vez que o réu foi interceptado a meio caminho.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas por entender que o réu não preenche os requisitos legais.

O dispositivo legal em questão autoriza a redução da pena privativa imposta aos condenados por tráfico de entorpecentes "desde que os agentes sejam primários, de bons antecedentes, não se dediquem a atividades criminosas, nem integrem organização criminosa".

Resta óbvio que o réu, condenado nesta data pela prática de tráfico, foi encontrado em atividade criminosa.

Neste caso, a quantidade de drogas, bem como demais provas indicam, estar o acusado se dedicando a atividade criminosa.

No mais, através da quebra de sigilo de dados telefônicos (fls. 138/153) é possível observar que o tráfico foi realizado sob o controle de organização criminosa.

Não tem, portanto, direito à redução aqui discutida nem substituição da pena privativa por restritiva de liberdade.

A pena definitiva será de 05 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa,

estes no mínimo legal.

Para com a associação para o tráfico de drogas.

Atendendo aos ditames do art. 59, do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas, fixo a pena base do acusado no mínimo legal, em razão de não ostentar envolvimento na esfera criminal.

Na segunda fase reconheço a circunstância atenuante da confissão (art. 65, III, "d", do Código Penal) e mantenho a pena no mínimo legal, nos termos da súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, reconheço a causa aumento de pena do tráfico interestadual, uma vez comprovado o intento de difundir a droga para mais de um estado da Federação, vide Súmula 587 do Superior Tribunal de Justiça.

Logo, aumento a pena em 1/6, resultando em 3 anos e 06 meses de reclusão e 816 dias-multa.

Em razão do concurso material de delitos as penas devem ser somadas totalizando 09 anos e 04 meses de reclusão, além de 1399 dias-multa.

A pena será cumprida em regime inicial fechado.

Impossível a substituição da pena privativa pela restritiva, em razão da hediondez do delito e quantidade da pena fixada.

Outrossim, o quantum de pena impede a concessão do sursis.

Por fim, considero presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, considerando ter sido proferida sentença penal condenatória é de se concluir presentes os motivos justificadores da custódia cautelar, pressupostos da prisão preventiva (CPP, artigo 312). Ademais, as circunstâncias do caso concreto, com apreensão de grande quantidade de drogas, delineia concretamente o perigo à ORDEM PÚBLICA.

Em relação ao réu Fabrício Paulino de Souza.

Para com o tráfico de drogas;

Atendendo aos ditames do art. 59, do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas, fixo a pena base do acusado no mínimo legal, em razão de não ostentar envolvimento na esfera criminal.

Na segunda fase reconheço a circunstância atenuante da confissão (art. 65, III, "d", do Código Penal) e mantenho a pena no mínimo legal, nos termos da súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, presente a causa aumento de pena do tráfico interestadual, uma vez comprovado o intento de difundir a droga para mais de um estado da Federação, vide Súmula 587 do Superior Tribunal de Justiça. A pena deve ser aumentada em 1/6, no mínimo legal, uma vez que o réu foi interceptado a meio caminho.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas por entender que o réu não preenche os requisitos legais.

O dispositivo legal em questão autoriza a redução da pena privativa imposta aos condenados por tráfico de entorpecentes "desde que os agentes sejam primários, de bons antecedentes, não se dediquem a atividades criminosas, nem integrem organização criminosa".

Resta óbvio que o réu, condenado nesta data pela prática de tráfico, foi encontrado em atividade criminosa.

No mais, através da quebra de sigilo de dados telefônicos (fls. 138/153) é possível observar que o tráfico foi realizado sob o controle de organização criminosa.

Neste caso, a quantidade de drogas, bem como demais provas indicam, estar o acusado se dedicando a atividade criminosa.

Não tem, portanto, direito à redução aqui discutida nem substituição da pena privativa por restritiva de liberdade.

A pena definitiva será de 05 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, estes no mínimo legal.

Para com a associação para o tráfico de drogas.

Atendendo aos ditames do art. 59, do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas, fixo a pena base do acusado no mínimo legal, em razão de não ostentar envolvimento na esfera criminal.

Na segunda fase reconheço a circunstância atenuante da confissão (art. 65, III, "d", do Código Penal) e mantenho a pena no mínimo legal, nos termos da súmula 231

do STJ.

Na terceira fase, reconheço a causa aumento de pena do tráfico interestadual, uma vez comprovado o intento de difundir a droga para mais de um estado da Federação, vide Súmula 587 do Superior Tribunal de Justiça.

Logo, aumento a pena em 1/6, resultando em 3 anos e 06 meses de reclusão e 816 dias-multa.

Em razão do concurso material de delitos as penas devem ser somadas totalizando 09 anos e 04 meses de reclusão, além de 1399 dias-multa.

A pena será cumprida em regime inicial fechado.

Impossível a substituição da pena privativa pela restritiva, em razão da hediondez do delito e quantidade da pena fixada.

Outrossim, o quantum de pena impede a concessão dos sursis.

Por fim, considero presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, considerando ter sido proferida sentença penal condenatória é de se concluir presentes os motivos justificadores da custódia cautelar, pressupostos da prisão preventiva (CPP, artigo 312). Ademais, as circunstâncias do caso concreto, com apreensão de grande quantidade de drogas, delineia concretamente o perigo à ORDEM PÚBLICA.

Em relação ao réu Rafael Pereira da Silva.

Para com o tráfico de drogas;

Atendendo aos ditames do art. 59, do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas, vislumbro que o acusado é portador de maus antecedentes. Assim, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa

Na segunda fase reconheço a agravante da reincidência e a atenuante da confissão (art. 65, III, "d", do Código Penal). Portanto, na esteira do entendimento do STJ efetuo a compensação e mantenho a pena no mesmo patamar anteriormente dosado.

Na terceira fase, presente a causa aumento de pena do tráfico interestadual, uma vez comprovado o intento de difundir a droga para mais de um estado da Federação, vide Súmula 587 do Superior Tribunal de Justiça. A pena deve ser aumentada em 1/6, no mínimo legal, uma vez que o réu foi interceptado a meio caminho.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas por entender que o réu não preenche os requisitos legais, em especial a reincidência e grande quantidade de drogas apreendidas.

A pena definitiva será de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, além de 680 dias-multa, estes no mínimo legal.

Para com a associação para o tráfico de drogas.

Atendendo aos ditames do art. 59, do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas, vislumbro que o acusado é portador de maus antecedentes. Assim, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 03 anos e 06 meses de reclusão, além de 816 dias-multa.

Na segunda fase reconheço a agravante da reincidência e a atenuante da confissão (art. 65, III, "d", do Código Penal). Portanto, na esteira do entendimento do STJ efetuo a compensação e mantenho a pena no mesmo patamar anteriormente dosado.

Na terceira fase, reconheço a causa aumento de pena do tráfico interestadual, uma vez comprovado o intento de difundir a droga para mais de um estado da Federação, vide Súmula 587 do Superior Tribunal de Justiça.

Logo, aumento a pena em 1/6, resultando em 04 anos e 01 mês de reclusão e 952 dias-multa.

Em razão do concurso material de delitos as penas devem ser somadas totalizando 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 1632 dias-multa.

A pena será cumprida em regime inicial fechado.

Impossível a substituição da pena privativa pela restritiva, em razão da hediondez do delito e quantidade da pena fixada.

Outrossim, o quantum de pena impede a concessão do sursis.

4. DA DECISÃO FINAL

Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o presente pedido para CONDENAR os réus FABRICIO PAULINO DE SOUZA e RAFAEL PEREIRA DA SILVA, já qualificados nos autos, o primeiro, ao cumprimento das penas de 9 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado, além de 1399 dias-multa, estes fixados em um quinto

do salário mínimo vigente e, o segundo, a pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado, além de 1632 dias-multa, estes fixados em um quinto do salário mínimo vigente, tudo por infração ao artigo 33, caput, e artigo 35, caput, c.c artigo 40, inciso V (tráfico entre Estados da Federação), todos da Lei nº 11.343/06.

Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, os sentenciados não poderão apelar em liberdade. No caso vertente há periculosidade em concreto que justifica a decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública. Através da quebra de sigilo de dados telefônicos (fls. 138/153) é possível observar que o tráfico foi realizado sob o controle de organização criminosa e as circunstâncias como a grande quantidade de drogas, são elementos que delineiam periculosidade em concreto.

Condeno os sentenciados ao pagamento das custas do processo em 100 UFESPs, na forma do CPP 804, com as ressalvas da gratuidade, que fica aqui deferida ante as condições econômicas do sentenciado.

Oportunamente, se for o caso, expeça-se certidão de honorário ao advogado nomeado pelo convênio.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, por não ter sido alvo de pedido expresso da denúncia e tampouco objeto de detalhamento na instrução.

Nos termos da Lei nº 12.736/12, consigno que o tempo de sua prisão cautelar será considerado como de pena efetivamente cumprida, especialmente para fins de progressão de regime, o que será analisado pelo juízo de Execuções Criminais competente.

Com fundamento no art. 63 da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União, dos bens e do dinheiro porventura apreendidos em poder do acusado quando de sua prisão em flagrante, por reconhecer que são provenientes do tráfico de drogas. Transitada em julgado, tome o cartório as seguintes providências:

- 1) Comunique-se à Justiça Eleitoral, para fins do disposto no at. 15, inciso III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação, informando-lhe a condenação;
- 3) Extraia-se guia de recolhimento definitiva, nos termos do art. 105 da LEP;
- 4) Expeça-se certidão de sentença para cobrança da pena de multa, se o caso.
- 5) Se for o caso, providencie-se a transferência dos recursos apreendidos para conta vinculada ao FUNAD.

P.I.C

Andradina, 02 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA